

PARECER/2025/20

I. Pedido

1. A Comissão Eventual para o acompanhamento integrado da execução e monitorização da Agenda Anticorrupção solicitou em 05 de fevereiro de 2025 à Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) a emissão de parecer sobre o Projeto de Lei n.º 346/XVI/1.^a (Partido Social Democrata) que estabelece as *Regras de transparência aplicáveis à interação a entidades públicas e entidades privadas nacionais ou estrangeiras que realizam representação legítima de interesses junto de entidades públicas e procede à criação de um Registo de Transparência da Representação de Interesses junto da Assembleia da República* (doravante Projeto PSD).

2. A CNPD emite parecer no âmbito das suas atribuições e competências, enquanto autoridade administrativa independente com poderes de autoridade para o controlo dos tratamentos de dados pessoais, conferidos pela alínea c) do n.º 1 do artigo 57.º, a alínea b) do n.º 3 do artigo 58.º e n.º 4 do artigo 36.º, todos do Regulamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 – Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (doravante RGPD), em conjugação com o disposto no artigo 3.º, no n.º 2 do artigo 4.º e na alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º, todos da Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto, que executa na ordem jurídica interna o RGPD (doravante LERGD).

3. O presente parecer da CNPD apenas incide sobre matéria respeitante à tutela jurídico-legal dos dados pessoais e já não dos dados respeitantes às pessoas coletivas enquanto tais.

II. Análise

i) Os propósitos legislativos

4. Na sua “Exposição de Motivos” menciona, entre outras coisas, que “Desta forma, defende-se a regulamentação do *lobbying* como atividade pela qual interesses externos aos órgãos decisórios procuram influenciar, através de contactos realizados com os titulares desse órgão, o conteúdo das decisões de política pública. Não se considera *lobbying* nomeadamente o exercício de direitos de petição ou a participação em procedimentos administrativos nos casos já previstos na lei. Esta será uma forma de reforçar a transparência nas relações entre os entes públicos, por um lado, e os particulares e a sociedade civil, por outro, munindo o poder político de mais e melhor informação”.

5. Mais acrescentou que “É neste contexto que se entende que devem ser adotadas medidas eficazes de promoção de maior transparência e progressiva abertura na participação dos interessados nos processos

decisórios estruturantes do Governo, da administração direta e indireta do Estado, da Assembleia da República e do poder local, mediante o estabelecimento de regras claras que regulam a atividade das entidades e organizações que representam os interesses daqueles, estimulando a interação entre todas as partes interessadas num quadro determinado e fiável”.

6. Para o efeito estabeleceu como objeto legislativo no seu artigo 1.º, n.º 1 “as regras de transparência aplicáveis à interação entre entidades públicas e entidades privadas nacionais ou estrangeiras que pretendam assegurar representação legítima de interesses, e procede à criação de um Registo de Transparência da Representação de Interesses (RTRI) a funcionar junto da Assembleia da República”.

7. No artigo 1.º, n.º 2, estabelece ainda que “[a] presente lei aprova um Código de Conduta para as relações entre representantes de interesses legítimos e entidades públicas”.

8. No artigo 2.º, n.º 1 do considera que [s]ão atividades de representação legítima de interesses todas aquelas exercidas no respeito da lei com o objetivo de influenciar, direta ou indiretamente, a elaboração ou a execução das políticas públicas, de atos legislativos e regulamentares, bem como os processos decisórios das entidades públicas, realizadas em nome próprio, de grupos específicos ou em representação de terceiros”.

ii) A transparência legislativa versus a tutela jurídica dos dados pessoais

9. A plataforma jurídica respeitante a esta matéria tem uma escala multinível, porquanto propaga-se por referenciais normativos de distintas origens, internacionais globais, europeus e nacionais, tendo uma característica dualista conformadora, com destaque para o princípio da transparência da atividade legislativa, por um lado, e a proteção dos dados pessoais, por outro lado.

10. Os seus referenciais normativos encontram-se no Tratado de Funcionamento da União Europeia (doravante TFUE), na Constituição da República Portuguesa (doravante CRP), a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (doravante CDFUE) e o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados.

11. A Convenção contra a Corrupção das Nações Unidas de 2003, ratificada pelo Decreto do Presidente da República n.º 97/2007, de 21 de setembro, e aprovada pela Resolução da Assembleia da República n.º 47/2007, de 19 de julho (DR 1.ª série, n.º 183, de 21 de setembro de 2007, doravante Convenção) veio referenciar no seu Preâmbulo a sua preocupação com “com a gravidade dos problemas e das ameaças que a corrupção coloca à estabilidade e segurança das sociedades, na medida em que mina as instituições e os valores da democracia, os valores éticos e a justiça e na medida em que compromete o desenvolvimento sustentável e o Estado de direito”.

12. Para o efeito traçou como seu objeto no artigo 1.º a prevenção e o combate de forma mais eficaz à corrupção (a), fomentando para o efeito a cooperação internacional e a assistência técnica (b), bem como a promoção da “integridade, a responsabilidade e a boa gestão dos assuntos e bens públicos” (c), as quais passam por medidas preventivas “da boa gestão dos assuntos e bens públicos, da integridade, da transparência e da responsabilidade” (artigo 5.º, n.º 1 parte final da Convenção).

13. Por sua vez, nas medidas necessárias para aumentar a transparência na Administração Pública, através de procedimentos ou de regulamentos “que permitam ao público em geral obter, quando apropriado, informação sobre a organização, o funcionamento e os processos de tomada de decisão da sua Administração Pública”, terá “devidamente em conta a proteção da privacidade e dos dados de carácter pessoal, sobre as decisões e actos jurídicos que lhe dizem respeito,” (artigo 10.º, alínea a) da Convenção).

14. O princípio da transparência tem igualmente reflexos na atividade política (artigo 51.º, n.º 5; 113.º, n.º 2, alínea d) da Constituição, doravante CRP), mormente a legislativa, designadamente através dos seguintes subprincípios: i) acesso à informação (artigos 15.º, n.º 3, § 1 TFUE; 42.º, 2 CDFUE; 268.º, n.º 1 CRP); ii) disponibilização da informação (artigos 15.º, n.º 3, § 3 TFUE 268.º, 2 CRP); iii) boa governação (artigo 41.º CDFUE).

15. Por sua vez, no quadro jurídico relativo ao tratamento dos dados pessoais destaca-se a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados.

16. Assim, de acordo com o artigo 8.º CDFUE O tratamento dos dados de carácter pessoal deve processar-se no estrito respeito pelos direitos, liberdades e garantias das pessoas singulares, em especial pelo direito à proteção dos dados pessoais (*princípio da legalidade*).

17. No que concerne ao RGPD, este veio consignar no artigo 5.º, n.º 1 que os dados pessoais são: i) Objeto de um tratamento lícito, leal e transparente (*licitude, lealdade e transparência*); ii) Recolhidos para finalidades determinadas, explícitas e legítimas, não podendo ser tratados de forma incompatível com essas finalidades (*limitação das finalidades*); iii) Adequados, pertinentes e limitados ao mínimo necessário à prossecução das finalidades para as quais são tratados (*minimização dos dados*); iv) Exatos e atualizados sempre que necessário, devendo ser tomadas todas as medidas razoáveis para que os dados inexatos sejam apagados ou retificados sem demora (*exatidão dos dados*); v) Conservados de forma a permitir a identificação dos titulares dos dados apenas durante o período necessário para as finalidades para as quais são tratados (*limitação da conservação*); vi) Tratados de uma forma que garanta a sua segurança, incluindo a proteção contra o seu tratamento não autorizado ou ilícito e contra a sua perda, destruição ou danificação acidentais, recorrendo a medidas técnicas ou organizativas adequadas (*integridade e confidencialidade*).

18. Por último o artigo 5.º, n.º 2 veio estabelecer o comando de que o responsável pelo tratamento deve adotar as medidas que lhe permitam comprovar que o tratamento de dados pessoais é realizado em conformidade com os princípios enunciados (*responsabilidade*).

iii) O desenho legal deste Projeto

19. O “Projeto PSD” compreende dezasseis (16) artigos, consistindo as disposições gerais nas seguintes: o seu objeto (artigo 1.º), a noção legal de representação legítima de interesses (artigo 2.º), o seu âmbito de aplicação (artigo 3.º), a obrigatoriedade e objeto de registo (artigos 4.º e 5.º), os direitos e deveres das entidades registadas (artigos 6.º e 7.º), o procedimento de audiências e consultas públicas (artigo 8.º), o mecanismo da pegada legislativa (artigo 9.º), a violação de deveres (artigo 10.º) e as incompatibilidades e impedimentos (artigo 11.º).

20. O Projeto PSD estabelece ainda a criação do Registo de Transparência da Representação de Interesses (RTRI) (artigo 12.º), o estabelecimento de um Código de Conduta (artigo 13.º), assim como os meios e modos de divulgação e avaliação do sistema de transparência (artigo 14.º), bem como a previsão de aplicação nas Regiões Autónomas (artigo 15.º) e a sua entrada em vigor (artigo 16.º).

iv) O possível impacto na proteção dos dados pessoais

21. A CNPD chama também a atenção para a observância do disposto no n.º 4 do artigo 18.º da Lei n.º 43/2004, de 18 de agosto (Lei de Organização e Funcionamento da Comissão Nacional de Proteção de Dados), segundo o qual “Os pedidos de parecer sobre disposições legais e regulamentares em preparação devem ser remetidos à CNPD pelo titular do órgão com poder legislativo ou regulamentar, instruídos com o respetivo estudo de impacto sobre a proteção de dados pessoais”.

22. Deste modo, tal omissão compromete a realização de um parecer sustentado e sustentável quanto à validade e fiabilidade relativamente aos prováveis riscos decorrentes dos tratamentos de dados pessoais constantes neste “Projeto PSD”.

23. Porém, podemos descortinar que as disposições do “Projeto PSD” com implicações imediatas na proteção dos dados pessoais consistem nas seguintes: o artigo 5.º, n.º 1 relativamente à informação sujeita a registo de dados indicados na alínea a) quando disser respeito a uma pessoa individual, muito embora sejam restritos aos de natureza profissional; artigo 7.º, alínea a) quando estabelece que o cumprimento das obrigações de informação conduz ao reconhecimento do carácter público da mesma; artigo 13.º, n.º 2, respeitante à publicação obrigatória das sanções quando ocorra a violação dos deveres;

artigo 15.º relativo ao Registo de Transparência de Representação de Interesses artigo; 18.º Registo de transparência próprio.

24. A CNPD já se pronunciou anteriormente e noutras legislaturas sobre projetos de lei com o mesmo objeto, como sejam, o Parecer/2019/83, de 10 de dezembro de 2019, o Parecer/2020/22, de 03 de março de 2020 e 2020/75, de 29 de junho de 2020.

25. Nesses pareceres manifestou as seguintes recomendações: i) proteger a divulgação de dados pessoais relativos à divulgação pública da morada, telefone e correio eletrónico, mantendo um registo normativo semelhante à Lei n.º 52/2019, de 31 de julho, artigo 17.º, n.º 2, sob pena de violação dos princípios da proporcionalidade e minimização dos dados pessoais; ii) a eliminação do carácter público dos dados pessoais decorrente de uma mera presunção, porquanto esse consentimento deverá ser sempre expresso, passando a constar essa consagração legislativa de publicidade; iii) restringir às entidades públicas o acesso ao registo das sanções das pessoas individuais, sob pena de violação dos princípios da proporcionalidade e minimização dos dados pessoais; iv) desindexação dos motores de busca da informação pessoal contida no RTRI e demais registos similares, em conformidade com o princípio da proteção de dados desde a concepção, consagrado no artigo 25.º do RGPD.

26. Na avaliação do “Projeto PSD” estas ponderações mantêm-se, pelo que serão de renovar tais recomendações.

27. Por outro lado, no “Projeto PSD” não são estabelecidos os limites máximos obrigatórios de conservação dos dados em geral, incluindo os dados pessoais.

28. Ora, o RGPD faz distintas referências para que os prazos de conservação sejam fixados por um certo período para assegurar a licitude e a finalidade do tratamento (v.g. considerandos (39), (45), alínea e) do n.º 1 do artigo 5.º; alínea b) do n.º 3, do artigo 6.º; alínea a) do n.º 2, do artigo 13.º; alínea a) do n.º 2, do artigo 14.º; alínea d) do n.º 1, do artigo 15.º; alínea f) do n.º 2, do artigo 23.º; n.º 2 do artigo 25.º).

III. CONCLUSÕES

29. Nos termos e com os fundamentos acima expostos, a CNPD emite o presente parecer, mediante o qual recomenda:

- a) proteger a divulgação de dados pessoais relativos à divulgação pública da morada, telefone e correio eletrónico, mantendo um registo normativo semelhante à Lei n.º 52/2019, de 31 de julho;

- b) estabelecer de modo expresse o comando legal de publicidade das informações prestadas pelas entidades registadas;
- c) restringir às entidades públicas o acesso ao registo das sanções das pessoas individuais;
- d) desindexação dos motores de busca da informação pessoal contida no RTRI e demais registos similares;
- e) A fixação de um prazo máximo de conservação desses dados pessoais, quando os mesmos passam a ser desnecessários;
- f) A realização de uma avaliação de impacto sobre a proteção de dados.

Aprovado na reunião de 18 de fevereiro de 2025

Paula Meira Lourenço (Presidente)

Assinado por: **PAULA CRISTINA MEIRA LOURENÇO**

Data: 2025.02.18 20:27:29+00'00'

Certificado por: **Diário da República**

Atributos certificados: **Presidente - Comissão Nacional de Proteção de Dados**

